

Condomínio Residencial Village Thermas de Caldas

ATA DA TERCEIRA SESSÃO DE TRABALHO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PERMANENTE DE 13 DE DEZEMBRO DE 2007.

As 16h30min, do dia 03 (três) de Fevereiro de 2008 (dois mil e oito) em segunda convocação, teve início a TERCEIRA SESSÃO DE TRABALHO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PERMANENTE. A Sr^a Síndica informou aos presentes da permanência do Presidente da Sessão anterior, o Sr. Delvo Coelho Silvério (Orq 23), na presidência da mesa, tendo o mesmo assumido e declarados abertos os trabalhos da Sessão. O Sr. Presidente comentou que é comum ouvirmos nas assembleias o famoso chavão: *“A Assembleia é soberana”* e concluiu que, segundo o jurista J. Nascimento Franco, em sua obra “Condomínio”, 5ª Edição, *“A Assembleia Geral é o órgão supremo do condomínio, visto que através dela se manifesta a vontade da coletividade dos condôminos sobre todos os interesses comuns Na verdade, a assembleia é soberana na medida em que decide de conformidade com a lei e respeitados os direitos dos condôminos.”* Disse que gostaria de convidar a todos para uma reflexão sobre os interesses de cada um neste momento em que iremos discutir sobre a implementação ou não de melhorias de grande monta e que de muita responsabilidade de cada um. Conclamou a todos para participem das discussões, para que votem conforme suas convicções e interesses, pois, acredita que só assim alcançaremos um resultado que exprima a representatividade e o desejo da maioria dos condôminos. Pediu a proteção de Deus para que os trabalhos transcorram de forma pacífica e ordeira e que venham atender aos interesses do condomínio. Comentou que alguns juristas estudiosos em condomínios recomendam a permanência dos integrantes da mesa em todas as sessões, nos casos das assembleias permanentes, questionou se havia entre os presentes alguém contrário a sua indicação, não havendo nenhuma manifestação. O Sr. Presidente, agradeceu ao presidente da primeira sessão, que se encontra viajando, convidou os membros do Conselho Fiscal e os membros da Comissão Especial presentes para comporem a mesa, bem como, o Sr. José Henrique, da JH, para secretariar os trabalhos. Ato contínuo a Sr^a Cláudia (filha da proprietária da unidade Pit 45 – mesmo sem apresentar procuração) protestou de forma veemente e insistentemente contra a indicação do Sr. José Henrique, dizendo entre outras insinuações, as quais julgamos desnecessárias citá-las, que o mesmo não era condômino e que é liquidante da mineradora, portanto, não poderia desempenhar aquela função, nem, tão pouco, permanecer no recinto. Houve um momento de inquietação pela forma como a Sr^a Cláudia fez suas colocações. Em seguida o Sr. Presidente explicou que o Sr. José Henrique é o representante da JH (escritório de contabilidade do condomínio) e que sempre foi o secretário das nossas assembleias. A Sr^a Cláudia não se contentando com as explicações, continuou exaltada. O Sr. Presidente resolveu colocar em votação a indicação do Sr. José Henrique para secretariar os trabalhos, sendo apurado o seguinte resultado da votação: setenta e quatro votos favoráveis e quatorze votos contra, sendo aprovada, por maioria absoluta a indicação do Sr. José Henrique como secretário dos trabalhos. O Sr. Presidente fez a leitura do Edital de Convocação, com os seguintes itens: **1) – Apresentar e discutir relatório de negociação da proposta da aquisição da Mineradora Girassol (conforme deliberação da 2ª reabertura da Assembleia Geral Extraordinária Permanente, realizada no dia 13/01/2008); 2) Discussão e**

votação de rateio para aquisição da Empresa Mineradora Girassol; e, 3) Assuntos Gerais. O Sr. Gustavo Borges Vasconcelos (Orq.12) entregou a mesa uma notificação extra judicial junto com um parecer solicitando que fosse lido. O Sr. Presidente passou a tratar do item **1) Apresentação e discussão do relatório de negociação de Empresa Mineradora Girassol.** Fez a leitura do relatório emitido pela comissão especial, tendo inclusive relatado as visitas feitas ao Bradesco e Banco do Brasil verificando a possibilidade de um financiamento para cada condômino que assim desejar. Em seguida, dando encaminhamento à discussão, solicitou à Sr^a Janette que fizesse uma explanação de todos os acontecimentos e das notícias até a presente data. A Sr^a. Sândica informou a todos que foi feito levantamento de documentação, de legalidade junto ao DNPM, informou ainda que o Sr. Delvo esteve no DNPM em Brasília sendo informado que estes dois poços da Mineradora Girassol estão a cargo do 6º. Comando em Goiânia. A Sr^a. Lindinalva Mamede – (Orq.39) esteve em Goiânia e junto ao 6º. Comando verificou a situação dos poços de nº 125 com 300 metros de profundidade, sendo destes, 136 metros com revestimento; temperatura de 37°C; vazão liberada pelo DNPM de 16.000 litros por hora, e o poço de nº. 421 com 560 metros de profundidade, totalmente revestido; com temperatura acima de 40° C; vazão liberada pelo DNPM de 25.000 litros por hora. Não havendo nada a obstar quanto a legalidade dos poços. Foi feita uma visita ao Geólogo responsável pelos poços para levantar dados sobre a qualidade técnica dos poços junto aos órgãos competentes. Levantando também as despesas, direitos e obrigações da aquisição da Mineradora inclusive com relação ao tratamento e reaproveitamento da água. Interrompida, foi questionada pelo Sr. José Miguel Sanches Gravina filho da Proprietária da unidade 58 Pitangueiras, afirmando que isso é “Mentira” e que as informações estão sendo maquiadas para motivar a compra e que as águas são inalienáveis sendo proibido a sua comercialização. A Sr^a. Janette disse que não se tratava de mentira e sim de explanação de informações colhidas para esclarecimento dos condôminos e que infelizmente essas informações não foram concluídas por interrupções diversas. Em seguida o Sr. Gustavo (Orq.12) solicitou que fosse lido o parecer tendo sido atendido pela Sr^a. Sândica que fez a leitura (Parecer em anexo). O Proprietário da casa 36 – Jacarandás pediu que fosse feita uma demonstração dos custos financeiros para se saber qual seria a participação de cada condômino. A Sr^a. Sândica atendeu a solicitação com dificuldade diante do tumulto que se instaurou em decorrência da rejeição de algumas pessoas para aquisição do poço. O Sr. Luiz Gonzaga solicitou que verificasse o quorum da Assembléia para que fosse colocada em votação a aquisição do poço, pediu também que fosse verificada a lista de Adimplentes (o que é de praxe), propondo que devido a grande monta do valor tivesse maior participação dos condôminos, sugerindo a formação de comissão mista (que já existe e foi escolhida desde a primeira sessão da assembléia permanente). O Sr. Rogério Wilson Lélis Caixeta (Jac-29) solicitou que fosse examinada toda a documentação minuciosamente, por estar em processo de liquidação, se existem ações trabalhistas e tributárias pendentes que inviabilizem a negociação. A Sr^a. Sândica respondeu que solicitou em assembléia anterior pessoas capazes (juristas, economistas, etc.) para analisar junto a comissão toda a documentação. Como colaboradores pela dificuldade de se analisar um processo tão minucioso em uma Assembléia. Tendo sido essa documentação apresentada à comissão especial. Tendo o mesmo apresentado uma planilha de projeção com as informações que colheu se colocando a disposição dos demais condôminos passando em seguida copia a quem se interessar. O proprietário da casa 62 – Pitangueiras afirmou ter problemas de energia elétrica em sua casa, preferindo pagar para resolver o problema da energia do que a compra do poço. O filho da Proprietária da casa 24- Pitangueiras após questionar questões já respondidas anteriormente, lembrou que foi buscada a

negociação com esse poço há uns quatro anos atrás, “Por que então ainda não foi vendido?” Tendo sido respondido pela Sr^a. Janette que foi vendido e que por questões que não compete ao condomínio questionar, o proprietário da Mineradora retomou judicialmente seu bem, colocando-o novamente a venda. Após exaustiva discussão colocou-se em votação a aquisição da Mineradora Girassol. Nomeou-se uma mesa examinadora composta pelos Srs. Rogério Wilson Lélis Caixeta (Jác-29), Cláudia Pires de Carvalho Amaral (Pit-45), José Miguel Sanches Gravina (Pit-58), Lisson Constancio Ramos (Pit-24) e Alinne Batista Silva Duarte (Pit-15), obtendo o resultado de: 21 (Vinte e um) votos **SIM**; 40 (Quarenta) votos **NÃO**; 14 (Quatorze) votos **NULO** e 11 (Onze) **INADIMPLENTES (não considerados)**. Ficando assim definida pela não aquisição da Mineradora Girassol. O Sr. Presidente declarou que com o resultado apurado e apresentado acima o item 2) do edital de convocação fica prejudicado. (Passou então a discutir o item 3) **Assuntos Gerais**. Foi solicitada por uma condômina a utilização de sistema de cartão para compras no bar. Não havendo mais nada a tratar ou deliberar, foi encerrada a 3^a. Sessão da Assembléia Geral Extraordinária Permanente, sendo lavrada a ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Sr. Presidente e pelo Secretario, além dos demais condôminos presentes que desejarem.

Caldas Novas, 03 de fevereiro de 2008.

_____ - Presidente

_____ - Secretário